

Session 2: Rechte, Pflichten & Arbeitsrecht

Von den BBiG-Pflichten bis zur Berufs- und Lebensplanung

IT Lernfeld 1 — Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben

Worum geht es in dieser Session?

Als Auszubildende im IT-Beruf stehen Sie in einem rechtlich geregelten Ausbildungsverhältnis. Dieses Handout klärt, welche gegenseitigen Rechte und Pflichten das *Berufsbildungsgesetz (BBiG)* für Auszubildende und Ausbildende festlegt, welche Schutzvorschriften das *Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)* für unter 18-Jährige enthält und wie *Betriebsrat* sowie *Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)* die Interessen der Beschäftigten vertreten. Abschließend erhalten Sie einen Überblick über das soziale Sicherungssystem und Instrumente zur persönlichen Berufs- und Lebensplanung.

Inhaltsverzeichnis

1	Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis (§§ 13–17 BBiG)	1
1.1	Pflichten der Auszubildenden (§ 13 BBiG)	1
1.2	Pflichten des Ausbildenden (§ 14 BBiG)	2
2	Ausbildungsvertrag, Vergütung, Probezeit und Kündigung	2
2.1	Mindestinhalte des Ausbildungsvertrags (§ 11 BBiG)	2
2.2	Ausbildungsvergütung (§§ 17, 18 BBiG)	3
2.3	Probezeit (§ 20 BBiG)	3
2.4	Kündigung nach der Probezeit (§ 22 BBiG)	3
3	Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	3
4	Arbeitsrecht und Mitbestimmung im Betrieb	4
4.1	Wesentliche Arbeitsgesetze	4
4.2	Betriebsrat (BetrVG)	4
4.3	Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	5
4.4	Tarifverträge	5
5	Grundzüge des sozialen Sicherungssystems	5
6	Berufs- und Lebensplanung	6
6.1	Fortbildungsarten nach BBiG	6
6.2	Karriere- und Lebensplanung	6
7	Zusammenfassung	6
	Glossar	8

1 Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsverhältnis (§§ 13–17 BBiG)

Das Ausbildungsverhältnis ist ein gegenseitiges Rechtsverhältnis: Sowohl Ausbildende als auch Auszubildende tragen Pflichten — und haben im Gegenzug Rechte. Die wichtigsten Regelungen finden sich in den **§§ 13 bis 17 BBiG**.

1.1 Pflichten der Auszubildenden (§ 13 BBiG)

Pflicht	Erläuterung
Lernpflicht	Bemühen um Erwerb der erforderlichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen
Teilnahmepflicht	Teilnahme an Ausbildungsmaßnahmen und Berufsschulunterricht (auch aktive Mitarbeit)
Weisungsgebundenheit	Befolgen der Anweisungen weisungsberechtigter Personen
Einhaltung der Ordnung	Beachten betrieblicher Ordnungsvorschriften
Ausbildungsnachweis	Schriftliche oder digitale Führung des Berichtshefts und regelmäßiges Vorlegen
Pfleglichkeit	Sorgfältige Behandlung der bereitgestellten Ausbildungsmittel
Benachrichtigungspflicht	Bei Fernbleiben: unverzügliche Nachricht mit Angabe von Gründen; bei Krankheit spätestens am dritten Tag ärztliche Bescheinigung
Geheimhaltungspflicht	Stillschweigen über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse während der gesamten Ausbildungszeit

1.2 Pflichten des Ausbildenden (§ 14 BBiG)

Pflicht	Erläuterung
Ausbildungspflicht	Planmäßige Vermittlung der zum Ausbildungsziel erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse
Freistellungspflicht	Freistellung für Berufsschulunterricht, Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen (§§ 14, 15 BBiG)
Benennung	Bekanntmachen der weisungsberechtigten Personen im Betrieb
Ausbildungsmittel	Kostenlose Bereitstellung aller für Ausbildung und Prüfung erforderlichen Mittel
Nachweiskontrolle	Aushändigen von Ausbildungsnachweisen und Überwachen ihrer ordnungsgemäßen Führung
Zweckbindung	Übertragung ausschließlich ausbildungszweckdienlicher und körperlich angemessener Aufgaben
Aufsichtspflicht	Beaufsichtigung minderjähriger Auszubildender während der betrieblichen Ausbildung
Zeugnispflicht	Schriftliches Zeugnis bei Beendigung der Ausbildung (§ 16 BBiG)

Wichtig: Ausbildungszeugnis nach § 16 BBiG

Das Zeugnis muss **Art, Dauer und Ziel** der Berufsausbildung sowie die erworbenen **beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten** enthalten. Angaben über **Verhalten und Leistung** werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auszubildenden aufgenommen.

2 Ausbildungsvertrag, Vergütung, Probezeit und Kündigung

2.1 Mindestinhalte des Ausbildungsvertrags (§ 11 BBiG)

Vor Ausbildungsbeginn ist der wesentliche Vertragsinhalt in **Textform** (§ 126b BGB) niederzulegen (§ 11 BBiG i. d. F. seit 1.8.2024, BVaDiG) — eine digitale Übermittlung (z. B. PDF) genügt; eine eigenhändige Unterschrift ist nicht mehr erforderlich. Bei der IHK ist der **Berufsausbildungsvertrag** zur Eintragung einzureichen. **Achtung:** Die Kündigung (§ 22 Abs. 3 BBiG) bleibt schriftformpflichtig. § 11 BBiG schreibt **zehn Pflichtinhalte** vor:

1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung
2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung
3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit
5. Dauer der Probezeit
6. Zahlung und Höhe der Vergütung
7. Dauer des Urlaubs
8. Voraussetzungen, unter denen der Vertrag gekündigt werden kann
9. Hinweis auf anzuwendende Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen
10. Form des Ausbildungsnachweises (schriftlich oder digital)

Vereinbarungen, die den Vorschriften des BBiG widersprechen oder dem Zweck der Berufsausbildung zuwiderlaufen, sind nichtig — unabhängig davon, ob beide Seiten zugestimmt haben.

2.2 Ausbildungsvergütung (§§ 17, 18 BBiG)

Die Ausbildungsvergütung muss **angemessen** sein und **mindestens jährlich steigen**. Seit der Einführung einer gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung (§ 17 BBiG) ist eine Untergrenze festgelegt. Bei Krankheit wird die Vergütung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) bis zu sechs Wochen weitergezahlt, danach zahlt die Krankenkasse Krankengeld. In IT-Berufen liegen die Vergütungen in der Regel deutlich über der gesetzlichen Mindestgrenze.

Abzug	Erläuterung
Lohn- und Kirchensteuer	Abhängig von Bruttobetrag und Steuerklasse; Arbeitgeber überweist ans Finanzamt
Sozialversicherungsbeiträge	Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung; je zur Hälfte von AG und AN getragen
Unfallversicherung	Trägt der Arbeitgeber allein (Berufsgenossenschaft)

2.3 Probezeit (§ 20 BBiG)

Jedes Ausbildungsverhältnis beginnt mit einer **Probezeit** von mindestens einem und höchstens vier Monaten. Während der Probezeit kann *jede Seite* ohne Frist und ohne Angabe von Gründen kündigen.

2.4 Kündigung nach der Probezeit (§ 22 BBiG)

Partei	Kündigungsmöglichkeit nach der Probezeit
Ausbildende:r	Nur außerordentliche fristlose Kündigung aus <i>wichtigem Grund</i> möglich; keine ordentliche Kündigung
Auszubildende:r	Fristgerecht mit vier Wochen Kündigungsfrist, wenn: (1) Aufgabe der Berufsausbildung oder (2) Berufswechsel angestrebt wird; außerdem außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund

• Merksatz

Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund muss **innerhalb von zwei Wochen** nach Kenntnis des Kündigungsgrundes ausgesprochen werden, sonst ist sie unwirksam (§ 22 Abs. 4 BBiG).

3 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Das **Jugendarbeitsschutzgesetz** gilt für alle Personen unter 18 Jahren in Berufsausbildung oder Dauerbeschäftigung von mehr als zwei Monaten außerhalb des Familienhaushalts.

Regelung	Inhalt
Tägliche Arbeitszeit	Höchstens 8 Stunden; in Ausnahmen 8,5 Stunden (§ 8 JArbSchG)
Wöchentliche Arbeitszeit	Höchstens 40 Stunden, fünf Arbeitstage
Beschäftigungszeit	Nur von 6 bis 20 Uhr; in Mehrschichtbetrieben bis 23 Uhr
Ruhepausen	Bei mehr als 4,5–6 Stunden: mind. 30 Minuten; bei mehr als 6 Stunden: mind. 60 Minuten
Ruhezeit	Mindestens 12 Stunden Freizeit nach Ende der Arbeitszeit
Urlaubsanspruch	Unter 16 Jahre: 30 Tage; unter 17 Jahre: 27 Tage; unter 18 Jahre: 25 Tage
Mehrarbeit	Muss innerhalb der folgenden drei Wochen durch Freizeit ausgeglichen werden
Nachtarbeit	In IT-Betrieben grundsätzlich nicht erlaubt
Prüfungsfreistellung	Freizustellen am Tag vor der schriftlichen Prüfung
Schulfreistellung	Ganztägig freizustellen, wenn Unterricht an einem Tag mehr als fünf Stunden umfasst (einmal/Woche)
Erstuntersuchung	Vor Beginn der Ausbildung; nach einem Jahr Nachuntersuchung (§§ 32 ff. JArbSchG)

4 Arbeitsrecht und Mitbestimmung im Betrieb

4.1 Wesentliche Arbeitsgesetze

Der Staat hat eine Vielzahl von Gesetzen erlassen, um die Interessen von Arbeitnehmern zu schützen. Grundsätzlich gilt die **Vertragsfreiheit**: Arbeitsverträge können individuell gestaltet werden. Wo jedoch Gesetze, Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen bestehen, gilt das **Günstigkeitsprinzip**: Stets hat die für den Arbeitnehmer günstigere Regelung Vorrang.

Gesetz	Kerninhalt
ArbZG	Begrenzt die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit für Erwachsene (8 Std., bis 10 Std. möglich); Mindestruhezeiten
KSchG / § 622 BGB	Kündigungsschutz; ab mehr als zehn Vollbeschäftigten und sechs Monaten Betriebszugehörigkeit
AGG	Verbot der Diskriminierung aufgrund Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, Behinderung, sexueller Identität
MiLoG	Gesetzliche Mindestlohngrenze; Mindestausbildungsvergütung nach § 17 BBiG
BurlG	Mindesturlaub 24 Werktage (bei 5 Arbeitstagen/Woche: 20 Tage)
MuSchG / BEEG	Mutterschutz (Schutzfrist 6 Wochen vor / 8 Wochen nach Entbindung); Elternzeit bis zum 3. Lebensjahr
EntgFG	Entgeltfortzahlung bei Erkrankung für bis zu 6 Wochen

4.2 Betriebsrat (BetrVG)

Das **Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)** regelt die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. In jedem Betrieb mit mindestens **fünf wahlberechtigten Beschäftigten** (ab 18 Jahre) kann ein Betriebsrat gewählt werden. Die **Amtszeit beträgt vier Jahre**. Der Betriebsrat:

- verhandelt mit dem Arbeitgeber über Arbeitszeit, Urlaub, Lohn und Arbeitsbedingungen,
- hat bei bestimmten Maßnahmen (z. B. Kündigungen, Neueinstellungen) ein Mitbestimmungsrecht,
- beruft mindestens einmal pro Quartal eine Betriebsversammlung ein (§ 43 BetrVG),
- kann Betriebsvereinbarungen mit dem Arbeitgeber abschließen.

• Merksatz

Betriebsratsmitglieder genießen noch bis **12 Monate** nach Ende ihrer Amtszeit besonderen Kündigungsschutz.

4.3 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Die **JAV** ist die gewählte Interessenvertretung aller Jugendlichen und Auszubildenden im Betrieb. Sie setzt voraus, dass **mindestens fünf wahlberechtigte Jugendliche oder Auszubildende** im Betrieb beschäftigt sind.

Wahlberechtigt (§ 60 BetrVG) sind:

- alle Beschäftigten unter 18 Jahren *oder*
- alle Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Wählbar (§ 61 BetrVG) sind Wahlberechtigte, die am Wahltag das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Die JAV arbeitet eng mit dem Betriebsrat zusammen, überwacht die Einhaltung von BBiG, JArbSchG und Betriebsvereinbarungen und setzt sich für die Übernahme der Auszubildenden nach der Ausbildung ein. Gemäß § 78a BetrVG haben JAV-Mitglieder bei Ausbildungsende ein **Recht auf Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis**.

4.4 Tarifverträge

Tarifverträge werden zwischen **Gewerkschaften** und **Arbeitgeberverbänden** (oder einzelnen Unternehmen als Tarifparteien) abgeschlossen und regeln Arbeits- und Einkommensbedingungen. Sie gelten

grundsätzlich für tarifgebundene Mitglieder. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Tarifverträge für **allgemeinverbindlich** erklären — dann gelten sie für alle Betriebe des Geltungsbereichs (§ 5 TVG).

5 Grundzüge des sozialen Sicherungssystems

Das soziale Sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland beruht auf den Prinzipien der **sozialen Marktwirtschaft**, der **Solidarität** (Lasten auf viele Schultern verteilen) und der **Subsidiarität** (Eigenverantwortung vor staatlichem Eingriff).

Säule	Träger und Funktion
Krankenversicherung	Gesetzliche Krankenkassen; deckt Arzt- und Behandlungskosten ab
Pflegeversicherung	Gesetzliche Krankenkassen; finanzielle Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit
Rentenversicherung	Deutsche Rentenversicherung; monatliche Altersrente ab Rentenalter
Arbeitslosenversicherung	Bundesagentur für Arbeit; Lohnersatz bei Jobverlust (Arbeitslosengeld I)
Unfallversicherung	Berufsgenossenschaften; Absicherung bei Arbeitsunfällen — Kosten trägt allein der Arbeitgeber

Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung werden jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen und vom Arbeitgeber direkt überwiesen. Zusätzlich können private Versicherungen (Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Lebensversicherung) sinnvoll sein, um Risiken jenseits der gesetzlichen Grundsicherung abzudecken.

6 Berufs- und Lebensplanung

Lebenslanges Lernen als Schlüssel

In der IT-Branche verändern sich Technologien und Anforderungen besonders schnell. Wer erfolgreich bleiben will, muss die eigene Karriere und Weiterbildung aktiv gestalten — durch Fortbildung, Flexibilität und vorausschauende Lebensplanung.

6.1 Fortbildungsarten nach BBiG

Das BBiG unterscheidet folgende Fortbildungsarten:

- **Erhaltungsfortbildung:** vorhandene Kenntnisse auffrischen
- **Anpassungsfortbildung:** an neue Anforderungen anpassen
- **Aufstiegsfortbildung:** für höhere Positionen qualifizieren
- **Innerbetriebliche Fortbildung:** betriebsintern organisiert
- **Überbetriebliche Fortbildung:** in externen Einrichtungen

6.2 Karriere- und Lebensplanung

Instrument	Erläuterung
Potenzialanalyse	Erfassung eigener Stärken und Schwächen als Planungsgrundlage
Karriereplanung	Vorausschauende Gestaltung des Berufswegs; Prüfung von Erfolgsfaktoren
Europass	Europäisches Karriereportal zur mehrsprachigen Dokumentation von Qualifikationen
Erasmus+	EU-Förderprogramm für Auslandsaufenthalte auch während der Berufsausbildung
Job-Rotation	Wechsel des Arbeitsplatzes zur Vertiefung von Wissen und Vermeidung von Monotonie
Job-Enrichment	Erhöhung von Verantwortung und Entscheidungsspielraum zur Motivationsförderung
Private Altersvorsorge	Ergänzung zur gesetzlichen Rente durch Immobilien, Kapital, Betriebs- oder Privatrenten

7 Zusammenfassung

1. **§§ 13, 14 BBiG** regeln die gegenseitigen Pflichten: Auszubildende (Lernpflicht, Geheimhaltung, Berichtsheft) und Ausbildende (Ausbildungspflicht, Freistellung, Mittelbereitstellung).
2. **§ 11 BBiG** schreibt zehn Pflichtinhalte des Ausbildungsvertrags vor; Verstöße gegen das BBiG machen Vereinbarungen nichtig.
3. **§§ 17, 18 BBiG**: Angemessene, jährlich steigende Vergütung.
4. **§ 20 BBiG**: Probezeit 1–4 Monate.
5. **§ 22 BBiG**: Kündigung nach der Probezeit durch Ausbildende nur außerordentlich fristlos.
6. **JArbSchG**: Schutz unter 18-Jähriger — tägliche Arbeitszeit max. 8 Stunden, gestaffelter Urlaub, Erstuntersuchung, Nachtarbeitsverbot, Ausgleich von Mehrarbeit.
7. **Betriebsrat (BetrVG)**: Ab fünf Beschäftigten wählbar; vier Jahre Amtszeit; Mitbestimmungsrechte bei Kündigungen und Neueinstellungen.
8. **JAV (§ 70 BetrVG)**: Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden; überwacht BBiG- und JArbSchG-Einhaltung.
9. Das soziale Sicherungssystem beruht auf fünf **Säulen**: Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung.
10. Persönliche **Berufs- und Lebensplanung** umfasst Potenzialanalyse, Fortbildung, Mobilität (Europass, Erasmus+) und private Altersvorsorge.

Glossar

BBiG Berufsbildungsgesetz; regelt Rechte und Pflichten in der Berufsausbildung, Ausbildungsvertrag, Vergütung, Probezeit und Kündigung.

JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz; schützt Beschäftigte unter 18 Jahren durch Begrenzung der Arbeitszeit, Urlaubsregelungen und Untersuchungspflichten.

Geheimhaltungspflicht Pflicht des Auszubildenden nach § 13 BBiG, über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren.

Probezeit Eingangsphase des Ausbildungsverhältnisses von mindestens einem und höchstens vier Monaten; in dieser Zeit kann jede Seite ohne Frist kündigen (§ 20 BBiG).

BetrVG Betriebsverfassungsgesetz; regelt die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb durch den Betriebsrat.

Betriebsrat Gewählte Interessenvertretung der Arbeitnehmer; ab fünf wahlberechtigten Beschäftigten möglich; Amtszeit vier Jahre.

JAV Jugend- und Auszubildendenvertretung; gewählte Interessenvertretung aller Jugendlichen und Auszubildenden im Betrieb; arbeitet mit dem Betriebsrat zusammen.

Günstigkeitsprinzip Grundsatz im Arbeitsrecht: Stets gilt die für den Arbeitnehmer günstigere Regelung, unabhängig davon, ob sie aus Gesetz, Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag stammt.

Tarifvertrag Vereinbarung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband über Arbeits- und Einkommensbedingungen; kann für allgemeinverbindlich erklärt werden.

Subsidiarität Gesellschaftliches Prinzip, nach dem Aufgaben von der kleinsten geeigneten Einheit selbst gelöst werden sollen; Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft.

Europass Europäisches Karriereportal zur mehrsprachigen und datensicheren Dokumentation von Qualifikationen, Abschlüssen und Lern- sowie Arbeitserfahrungen.